

03-email-eva-falk-vollmacht-kurier.eml

Von	Eva Falk <eva.falk@atlantic-design.pt>
An	Ruth Seidel <ruth.seidel@notariat-mertens.de>
Kopie	Charlotte Falk <charlotte.falk@waldwinkel-immobilien.de>
Datum	Mon, 08 Jun 2026 18:26:41 +0100
Betreff	N 184/2026 M - Vollmacht aus Porto und Kurierbeleg

Guten Abend Frau Seidel,

ich war heute noch einmal im Büro der Notarin Ana Ribeiro. Die Vollmacht habe ich dort bereits am 3. Juni unterschrieben. Die Apostille wurde am 5. Juni erteilt und heute Nachmittag abgeholt.

Der Umschlag ist um 17:12 Uhr mit PortoExpress aufgegeben worden. Die Sendungsnummer lautet PX 440 718 392 PT. Als voraussichtliche Zustellung wird Donnerstag, der 11. Juni, angezeigt.

Im Umschlag liegen:

1. die Ausfertigung der Vollmacht vom 3. Juni 2026;
2. die Apostille vom 5. Juni 2026;
3. die beglaubigte Kopie meines Reisepasses;
4. die Meldebescheinigung der Stadt Porto vom 28. Mai 2026.

Angehängt sind der Einlieferungsbeleg, ein farbiger Scan der Vollmacht und ein Foto der Apostille. Das Foto ist unten etwas schräg, der Stempel ist aber vollständig zu sehen.

Bitte bestätigen Sie mir kurz, wenn der Umschlag angekommen ist. Ich kann am 18. Juni nicht nach Deutschland kommen. Am Beurkundungstag bin ich ab 8:00 Uhr portugiesischer Zeit unter +351 220 184 762 erreichbar.

Viele Grüße

Eva Falk
Atlantic Design Studio
Rua do Sol 44
4050-527 Porto
Portugal
Telefon +351 220 184 762
eva.falk@atlantic-design.pt

Attachments:

vollmacht_eva_falk_scan_03-06-2026.pdf
apostille_foto_05-06-2026.jpg
kurierbeleg_px440718392pt.pdf

10-email-bank-auszahlungsvoraussetzungen.eml

Von	Nina Gerlach <nina.gerlach@weserland-bank.de>
An	Ruth Seidel <ruth.seidel@notariat-mertens.de>
Kopie	Johanna Reuter <j.reuter@aue-projekt.de>, kreditservice.kassel@weserland-bank.de
Datum	Fri, 12 Jun 2026 09:18:07 +0200
Betreff	AW: N 185/2026 M - Hofgrundstück Gertenbach / Auszahlung und Rang

Sehr geehrte Frau Seidel,

vielen Dank für die Übersendung des geänderten Vertragsentwurfs.

Die Kaufpreisauszahlung können wir erst anweisen, wenn uns folgende Unterlagen vollständig vorliegen:

1. beglaubigte Abschrift des beurkundeten Kaufvertrags;
2. Ausfertigung der Grundschuldbestellung über 1100000 Euro;
3. Ihre Rangbestätigung zugunsten der Weserland Bank AG;
4. treuhänderisch verwendbare Löschungsbewilligung der Nordhessischen Handelsbank AG;
5. Ablösemitteilung mit einem mindestens bis 30. Juni 2026 gültigen Höchstbetrag;
6. Nachweis über 160000 Euro Eigenmittel der Aue Projekt GmbH;
7. Gebäudeversicherungsbestätigung für Halle 1 und Halle 2.

Bitte beachten Sie, dass die Rangbestätigung die Grundschuld in Abteilung III vor sämtlichen nach dem 1. Juni 2026 eingereichten Rechten ausweisen muss. Das Fahr- und Leitungsrecht in Abteilung II Nummer 3 kann bestehen bleiben.

Die Nordhessische Handelsbank AG hat uns heute telefonisch mitgeteilt, dass ihre Ablöseabteilung etwa sieben Bankarbeitstage benötigt. Ansprechpartner dort soll Herr Ralf Nöding, Durchwahl 0561 4488-316, sein.

Frau Reuter hat gestern einen Kontoauszug über 90000 Euro vorgelegt. Für die weiteren 70000 Euro aus dem Gesellschafterdarlehen fehlt noch der Zahlungseingang auf dem Konto der Aue Projekt GmbH.

Am 18. Juni bin ich zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr unter 0561 7094-228 erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen

Nina Gerlach
Firmenkundenbetreuung
Weserland Bank AG
Königsplatz 36, 34117 Kassel
Telefon 0561 7094-228
nina.gerlach@weserland-bank.de

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Ruth Seidel <ruth.seidel@notariat-mertens.de>
Gesendet: Donnerstag, 11. Juni 2026 16:48
An: Nina Gerlach <nina.gerlach@weserland-bank.de>
Betreff: N 185/2026 M - Hofgrundstück Gertenbach / Auszahlung und Rang

Sehr geehrte Frau Gerlach,

anbei erhalten Sie den Vertragsentwurf mit Stand 11. Juni. Bitte bestätigen Sie uns bis morgen, welche Unterlagen Sie für die Auszahlung und für Ihre Rangbestätigung benötigen.

Mit freundlichen Grüßen
Ruth Seidel

Attachments:

finanzierungsbestaetigung_71-46682_09-06-2026.pdf

12-email-nachforderung-register-und-trustunterlagen.eml

Von	Leonie Brandt <leonie.brandt@notariat-mertens.de>
An	Piotr Kowalski <p.kowalski@solberg-beteiligung.de>
Kopie	Charlotte Falk <charlotte.falk@waldwinkel-immobilien.de>, "Dr. Katharina Mertens" <post@notariat-mertens.de>
Datum	Mon, 15 Jun 2026 10:36:18 +0200
Betreff	N 184/2026 M - fehlende Register- und Trustunterlagen vor dem Termin

Sehr geehrter Herr Kowalski,

die gestern übersandte Datei „group_structure_final2.pdf“ ist eingegangen. Sie enthält zwei Organigrammseiten, aber weder den angekündigten norwegischen Registerauszug noch die Trusturkunde.

Für die Vorbereitung des Termins am 18. Juni benötigen wir noch:

1. aktuellen Registerauszug der Fjordgate Holding AS;
2. Satzung und Liste der Verwaltungsratsmitglieder der Fjordgate Holding AS;
3. vollständige Trusturkunde des Nansen Family Trust vom 12. Dezember 2024 einschließlich Nachträgen;
4. Namen, Geburtsdaten und Anschriften der Trustees und des Protectors;
5. aktuelle Liste der bestimmten Begünstigten oder die genaue Beschreibung der Begünstigtenklasse;
6. Kontoauszug zum Eigenmittelanteil von 200000 Euro;
7. Zahlungsanweisung von Fjordgate Holding AS an Solberg Beteiligungs GmbH;
8. unterzeichneten Erwerbsbeschluss der Solberg Beteiligungs GmbH.

Bitte senden Sie die Unterlagen als einzelne, vollständig lesbare PDF-Dateien bis morgen, 16. Juni 2026, 10:00 Uhr. Mobiltelefonfotos mit abgeschnittenen Seitenrändern reichen nicht aus.

Bitte teilen Sie außerdem mit, ob die 180000 Euro auf das Anderkonto vom Konto der Solberg Beteiligungs GmbH oder unmittelbar von der Fjordgate Holding AS überwiesen werden sollen. Ohne eindeutige Zuordnung kann der Zahlungseingang nicht verbucht werden.

Frau Kaczmarek hat bestätigt, dass sie am Donnerstag ab 9:20 Uhr im Notariat sein wird. Den aktualisierten Urkundsentwurf senden wir ihr nach Eingang Ihrer Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen

Leonie Brandt
Notarfachangestellte
Notarin Dr. Katharina Mertens
Marktstraße 18, 37213 Witzenhausen
Telefon 05542 9178-15
leonie.brandt@notariat-mertens.de

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Piotr Kowalski <p.kowalski@solberg-beteiligung.de>
Gesendet: Sonntag, 14. Juni 2026 17:21
An: Leonie Brandt <leonie.brandt@notariat-mertens.de>
Betreff: Re: N 184/2026 M - Eigentumsstruktur

Guten Tag Frau Brandt,

anbei die Struktur, die unsere Buchhaltung vorbereitet hat. Der Registerauszug aus Oslo kommt morgen früh. Beim Trustdokument muss ich noch klären, welche Seiten ich senden darf.

Viele Grüße
Piotr Kowalski

Attachments:
group_structure_final2.pdf

18-email-anwalt-dorn-einziehung.eml

Von	Rechtsanwalt Georg Hufnagel <hufnagel@hufnagel-recht.de>
An	"Dr. Katharina Mertens" <post@notariat-mertens.de>
Kopie	Charlotte Falk <charlotte.falk@waldwinkel-immobilien.de>
Datum	Tue, 16 Jun 2026 09:21:44 +0200
Betreff	Waldwinkel Immobilien GmbH (HRB 9812) - Geschäftsanteil Felix Dorn / Ankündigung gerichtlicher Schritte

Sehr geehrte Frau Notarin Dr. Mertens,

ich zeige an, dass mich Herr Felix Dorn, Steinweg 11, 34121 Kassel, mit der Wahrnehmung seiner Interessen als Gesellschafter der Waldwinkel Immobilien GmbH beauftragt hat. Eine Vollmacht liegt bei.

Mein Mandant hat aus dem Handelsregister erfahren, dass am 29. Mai 2026 eine neue Gesellschafterliste eingereicht wurde, in der sein Geschäftsanteil Nummer 3 im Nennbetrag von 15000 Euro nicht mehr enthalten ist. Hierzu stelle ich für meinen Mandanten folgende Tatsachen fest:

1. Zu der Gesellschafterversammlung am 18. Februar 2026 hat mein Mandant keine Einladung erhalten. Er befand sich vom 9. Februar bis 1. März 2026 nachweislich auf einer beruflichen Montagetätigkeit in Rotterdam; Post wurde an seiner Kasseler Anschrift nicht entgegengenommen. Ein Einwurfnachweis ist ihm nicht bekannt.
2. Von dem Beschluss über die Einziehung seines Anteils hat mein Mandant erstmals durch ein Schreiben der Gesellschaft vom 6. März 2026 erfahren. Er hat der Einziehung mit Schreiben vom 18. März 2026 an Herrn Karl-Heinz Falk widersprochen. Eine Antwort hat er nicht erhalten.
3. Eine Abfindung wurde meinem Mandanten weder angeboten noch gezahlt. Auch ein Beschluss über die Höhe einer Abfindung ist ihm nicht bekannt.

Mein Mandant hat mich beauftragt, den Einziehungsbeschluss gerichtlich überprüfen zu lassen. Die Klage wird derzeit vorbereitet und in der 26. Kalenderwoche beim Landgericht Kassel eingereicht.

Vor diesem Hintergrund bitte ich um Mitteilung, ob in Ihrem Notariat derzeit Beurkundungen über Geschäftsanteile der Waldwinkel Immobilien GmbH vorbereitet werden. Vorsorglich weise ich darauf hin, dass mein Mandant seine Gesellschafterstellung weiterhin für sich in Anspruch nimmt und jeden Erwerber über den geschilderten Sachverhalt informiert wissen möchte. Dieses Schreiben geht in Kopie an die Geschäftsführung der Gesellschaft.

Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung. Ich habe eine Frist zur Antwort bis zum 23. Juni 2026 notiert.

Mit freundlichen Grüßen

Georg Hufnagel
Rechtsanwalt
Wilhelmsstraße 24, 34117 Kassel
Telefon 0561 774 210
Unser Zeichen: 26/0341 D

05-gesellschafterliste-rohdaten.csv

listenstand	anteil_nr	inhaber	geburtsdatum_registrier	anschrift_sitz	nennbetrag_eur	prozentangabe	veränderungsvermerk	beleg
2022-11-14	1	Karl-Heinz Falk	1947-01-17	Kirchstraße 11 37213 Witzhausen	60000	60.0000	Liste nach Satzungsänderung	UR 611/2022 M
2022-11-14	2	Charlotte Falk	1978-08-19	Kirchstraße 11 37213 Witzhausen	25000	25.0000	Liste nach Satzungsänderung	UR 611/2022 M
2022-11-14	3	Felix Dorn	1969-09-28	Brückenweg 22 37214 Witzhausen	15000	15.0000	Liste nach Satzungsänderung	UR 611/2022 M
2026-02-18	1	Karl-Heinz Falk	1947-01-17	Kirchstraße 11 37213 Witzhausen	60000	60.0000	unverändert	Gesellschafterversammlung 18.02.2026
2026-02-18	2	Charlotte Falk	1978-08-19	Kirchstraße 11 37213 Witzhausen	25000	25.0000	unverändert	Gesellschafterversammlung 18.02.2026
2026-02-18	3	Felix Dorn	1969-09-28	Brückenweg 22 37214 Witzhausen	15000	15.0000	Einziehung beschlossen	Protokoll 18.02.2026
2026-05-29	1	Nachlass Karl-Heinz Falk	Sterbefall 2026-05-14	Kirchstraße 11 37213 Witzhausen	60000	70.5882	Rechtsnachfolge nach Sterbefall	eingereichte Liste 29.05.2026
2026-05-29	2	Charlotte Falk	1978-08-19	Kirchstraße 11 37213 Witzhausen	25000	29.4118	Prozentwert neu berechnet	eingereichte Liste 29.05.2026

06-grundbuch-bestandsdaten.csv

abteilung

Bestandsverzeichnis

lfd_nr

1

gegenstand_berechtigter

Gemarkung Gertenbach Flur 4 Flurstück 118/7 Gebäude- und Freifläche Im Feld 7 Größe 8420 qm

eintragungsdatum

1971-08-19

bewilligung_urkunde

Fortführungsnachweis 44/1971

hinweis

Grundbuch Gertenbach Blatt 1328

abteilung

I

lfd_nr

1

gegenstand_berechtigter

Waldwinkel Immobilien GmbH Amtsgericht Kassel HRB 9812

eintragungsdatum

2003-11-26

bewilligung_urkunde

Auflassung UR 844/2003 Notar Heinrich Klose

hinweis

Alleineigentum

abteilung

II

lfd_nr

1

gegenstand_berechtigter

Sanierungsvermerk Gemeinde Gertenbach

eintragungsdatum

1996-04-12

bewilligung_urkunde

Ersuchen Gemeinde 22.03.1996

hinweis

gelöscht 2008-10-17

abteilung

II

lfd_nr

3

gegenstand_berechtigter

Fahr- und Leitungsrecht für jeweiligen Eigentümer Flurstück 118/6

eintragungsdatum

1974-06-28

bewilligung_urkunde

Bewilligung UR 312/1974 Notar Willi Franzen

hinweis

Verlauf im Grundbuchauszug nicht grafisch dargestellt

abteilung

III

lfd_nr

1

gegenstand_berechtigter

Kreissparkasse Werra-Meißner

betrag_eur

350000

eintragungsdatum

2004-01-14

bewilligung_urkunde

Grundschild UR 901/2003

hinweis

gelöscht 2021-09-03

abteilung

III

lfd_nr

2

gegenstand_berechtigter

Nordhessische Handelsbank AG

betrag_eur

950000

eintragungsdatum

2021-09-03

bewilligung_urkunde

Grundschild UR 488/2021 M

hinweis

Ablösemitteilung noch nicht eingegangen

16-kaufpreis-zahlungsdaten.csv

vorgang

Anteilskauf

schuldner

Solberg Beteiligungs GmbH

empfänger

Notaranderkonto Dr. Katharina Mertens

betrag_eur

180000

fälligkeitsbezug

fünf Bankarbeitstage nach Beurkundung

bankkonto

DE12 5205 0353 0018 4660 19

belegdatum

2026-06-11

verwendungszweck

Sicherungsbetrag N 184/2026 M

vorgang

Anteilskauf

schuldner

Solberg Beteiligungs GmbH

empfänger

Notaranderkonto Dr. Katharina Mertens

betrag_eur

1620000

fälligkeitsbezug

nach Mitteilung der Wirksamkeitsunterlagen

bankkonto

DE12 5205 0353 0018 4660 19

belegdatum

2026-06-11

verwendungszweck

Restkaufpreis N 184/2026 M

vorgang

Grundstückskauf

schuldner

Aue Projekt GmbH

empfänger

Nordhessische Handelsbank AG

betrag_eur

offen

fälligkeitsbezug

nach Ablösemitteilung

bankkonto

noch mitzuteilen

belegdatum

2026-06-12

verwendungszweck

Ablösung Darlehenskonto 448 900 116

vorgang

Grundstückskauf

schuldner

Aue Projekt GmbH

empfänger

Waldwinkel Immobilien GmbH

betrag_eur

offen

fälligkeitsbezug

zehn Bankarbeitstage nach Fälligkeitsmitteilung

bankkonto

DE74 5205 0353 0004 8801 72

belegdatum

2026-06-12

verwendungszweck

Restkaufpreis N 185/2026 M

vorgang

Finanzierung

schuldner

Weserland Bank AG

empfänger

Aue Projekt GmbH

betrag_eur

1100000

fälligkeitsbezug

nach Sicherstellung Rang und Eigenmitteln

bankkonto

Kreditkonto 71-46682

belegdatum

2026-06-09

verwendungszweck

Darlehen Hofgrundstück

vorgang

Eigenmittel

schuldner

Aue Projekt GmbH

empfänger

Aue Projekt GmbH

betrag_eur

90000

fälligkeitsbezug

bereits nachgewiesen

bankkonto

Geschäftskonto 105746220

belegdatum

2026-06-11

verwendungszweck

Eigenmittelbestand

vorgang

Gesellschafterdarlehen

schuldner

Johanna Reuter

empfänger

Aue Projekt GmbH

betrag_eur

70000

fälligkeitsbezug

vor erster Valutierung

bankkonto

Geschäftskonto 105746220

belegdatum

2026-06-12

verwendungszweck

Gesellschafterdarlehen

17-kuriersendung-verlauf-vollmacht.csv

sendungsnummer

PX 440 718 392 PT

datum

2026-06-08

uhrzeit

16:42

ort

Porto Campanhã Annahmestelle

status

Sendung angenommen

quelle

Sendungsverfolgung Iberia Express Courier

sendungsnummer

PX 440 718 392 PT

datum

2026-06-09

uhrzeit

03:15

ort

Lissabon Luftfrachtzentrum

status

Export vorbereitet

quelle

Sendungsverfolgung Iberia Express Courier

sendungsnummer

PX 440 718 392 PT

datum

2026-06-10

uhrzeit

05:58

ort

Madrid Barajas Verteilzentrum

status

Eingang Umschlagpunkt

quelle

Sendungsverfolgung Iberia Express Courier

sendungsnummer

PX 440 718 392 PT

datum

2026-06-10

uhrzeit

22:31

ort

Madrid Barajas Verteilzentrum

status

Weiterleitung verzögert - Kapazitätsengpass

quelle

Sendungsverfolgung Iberia Express Courier

sendungsnummer

PX 440 718 392 PT

datum

2026-06-12

uhrzeit

11:04

ort

Madrid Barajas Verteilzentrum

status

Sendung liegt weiterhin im Verteilzentrum

quelle

telefonische Auskunft Hotline laut Vermerk Seidel

sendungsnummer

PX 440 718 392 PT

datum

2026-06-15

uhrzeit

06:20

ort

Frankfurt Flughafen Eingangszentrum

status

Eingang Deutschland

quelle

Sendungsverfolgung Iberia Express Courier

sendungsnummer

PX 440 718 392 PT

datum

2026-06-16

uhrzeit

07:45

ort

Kassel Zustellbasis

status

In Zustellung

quelle

Sendungsverfolgung Iberia Express Courier

sendungsnummer

PX 440 718 392 PT

datum

2026-06-16

uhrzeit

13:12

ort

Witzenhausen Marktstraße 18

status

Zugestellt - Empfang Brandt Notariat

quelle

Zustellbeleg Unterschrift

Notarin Dr. Katharina Mertens · Marktstraße 18 · 37213 Witzenhausen
Telefon 05542 9178-0 · Telefax 05542 9178-19 · post@notariat-mertens.de
Anderkonto IBAN DE12 5205 0353 0018 4660 19 · BIC HELADEF1KAS

Frau Charlotte Falk
Waldwinkel Immobilien GmbH
Marktgasse 4
37213 Witzenhausen

Unser Zeichen
Bearbeiterin
Datum
Durchwahl

N 184/2026 M
Ruth Seidel, Notarfachwartin
10. Juni 2026
05542 9178-12

Beurkundung am 18. Juni 2026

Sehr geehrte Frau Falk,

für Donnerstag, den 18. Juni 2026, 10:00 Uhr, ist in den Kanzleiräumen Marktstraße 18, Besprechungszimmer 2, die Beurkundung der Anteilsübertragung an der Waldwinkel Immobilien GmbH und des Kaufvertrags über das Hofgrundstück in Gertenbach vorgesehen. Für die beiden Vorgänge werden getrennte Urkundenrollen geführt.

Nach dem derzeitigen Stand sollen Sie für die Waldwinkel Immobilien GmbH, als Mitgesellschafterin und aufgrund Vollmacht für Frau Eva Falk als Alleinerbin nach Karl-Heinz Falk auftreten. Herr Piotr Kowalski soll die Solberg Beteiligungs GmbH vertreten; Frau Johanna Reuter soll für die Aue Projekt GmbH handeln.

1. Persönliches Erscheinen und Identitätsunterlagen

Bitte bringen Sie Ihren gültigen Personalausweis und die Ausfertigung der Gesellschaftervollmacht vom 28. April 2026 mit. Herr Kowalski und Frau Reuter benötigen jeweils den Reisepass beziehungsweise Personalausweis sowie einen aktuellen Handelsregisterauszug ihrer Gesellschaft, der am Beurkundungstag nicht älter als vier Wochen ist.

Für Herrn Kowalski ist Frau Maria Kaczmarek, allgemein beeidigte Dolmetscherin für die polnische Sprache, ab 9:30 Uhr vorgemerkt. Das Notariat benötigt vorab die Bestätigung, ob Herr Kowalski den gesamten Urkundstext in polnischer Übersetzung wünscht oder ob eine abschnittsweise mündliche Übertragung ausreicht.

2. Nachlass und Vollmacht Eva Falk

Von der portugiesischen Notarin Ana Ribeiro in Porto liegt bislang nur ein farbiger Scan der am 3. Juni 2026 beglaubigten Vollmacht vor. Die mit Apostille versehene Papieraufbereitung wurde nach Mitteilung von Frau Falk am 8. Juni 2026 per Kurier abgesandt. Bitte veranlassen Sie, dass die Ausfertigung spätestens am 17. Juni 2026 bis 12:00 Uhr im Notariat eingeht.

Die beglaubigte Abschrift des Testaments vom 2. März 2019 und die Eröffnungsniederschrift des Amtsgerichts Witzenhausen vom 22. Mai 2026, Aktenzeichen VI 214/26, liegen hier vor. Ein Erbschein ist noch nicht erteilt.

3. Gesellschaftsunterlagen

Das Registergericht hat mit Zwischenverfügung vom 5. Juni 2026 die am 29. Mai 2026 eingereichte Gesellschafterliste beanstandet. Die dort ausgewiesenen Nennbeträge von 60000 Euro und 25000 Euro ergeben zusammen 85000 Euro, während das Stammkapital im Handelsregister weiterhin mit

100000 Euro geführt wird. Die Unterlagen über die Einziehung des Geschäftsanteils des Herrn Felix Dorn im Nennbetrag von 15000 Euro werden deshalb im Original benötigt.

Bitte übersenden Sie außerdem die Einladungs-E-Mail zur Gesellschafterversammlung vom 18. Februar 2026, das unterschriebene Protokoll, den Zustellnachweis an Herrn Dorn und die vollständige Satzung in der Fassung vom 14. November 2022.

4. Grundstück, Finanzierung und Altbelastung

Gegenstand des Kaufvertrags ist das im Grundbuch von Gertenbach Blatt 1328 verzeichnete Grundstück, Gemarkung Gertenbach, Flur 4, Flurstück 118/7, Gebäude- und Freifläche Im Feld 7, Größe 8420 Quadratmeter. Der Kaufpreis soll 1260000 Euro betragen.

In Abteilung II ist unter laufender Nummer 3 ein Fahr- und Leitungsrecht zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Flurstücks 118/6 eingetragen. Bitte bringen Sie die Vereinbarung mit dem Nachbarn Heinrich Möller vom 7. September 2018 und den Lageplan mit farblicher Markierung des tatsächlich genutzten Weges mit.

Die Weserland Bank AG hat die Darlehensauszahlung von einer ranggerechten Eintragung ihrer Grundschuld über 1100000 Euro und einer schriftlichen Rangbestätigung abhängig gemacht. Die Nordhessische Handelsbank AG soll ihre in Abteilung III unter Nummer 2 eingetragene Grundschuld über 950000 Euro ablösen. Die Ablösemittelung mit Tagesbetrag zum 30. Juni 2026 fehlt noch.

5. Ablauf am Beurkundungstag

Zwischen 9:30 Uhr und 9:50 Uhr werden die Ausweise aufgenommen und die Dolmetscherin verpflichtet. Von 10:00 Uhr bis voraussichtlich 11:45 Uhr ist die Anteilsurkunde vorgesehen. Nach einer Pause soll ab 12:15 Uhr der Grundstückskaufvertrag verlesen werden. Für Rückfragen zur Finanzierung ist Frau Nina Gerlach von der Weserland Bank AG zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr telefonisch erreichbar.

Sollte die Originalvollmacht nicht rechtzeitig eingehen, bitten wir um unverzügliche Nachricht. Die Beteiligten werden gebeten, Änderungen an den Entwürfen bis spätestens 16. Juni 2026, 15:00 Uhr, in einer konsolidierten Fassung einzureichen.

Bitte bestätigen Sie den Termin und teilen Sie bis 12. Juni 2026 mit, welche Unterlagen Sie persönlich mitbringen und welche vorab durch das Sekretariat übersandt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Katharina Mertens
Notarin

Anlagen: Entwurf Anteilsübertragung vom 10. Juni 2026; Entwurf Grundstückskaufvertrag vom 10. Juni 2026; Unterlagenliste Stand 10. Juni 2026

Anteilskauf- und Abtretungsvertrag

Waldwinkel Immobilien GmbH · Entwurfsstand 11. Juni 2026, 16:20 Uhr

Urkundenrolle

Beurkundung

Gesellschaft

Stammkapital

N 184/2026 M

vorgesehen für 18. Juni 2026

Waldwinkel Immobilien GmbH, Amtsgericht Kassel HRB 9812

100000 Euro

1. Erschienene und Vertretungsverhältnisse

Vor der unterzeichnenden Notarin sollen erscheinen: Charlotte Falk, geboren am 19. August 1978, wohnhaft Kirchstraße 11, 37213 Witzenhausen, handelnd im eigenen Namen, als Geschäftsführerin der Waldwinkel Immobilien GmbH und aufgrund Vollmacht für Eva Falk, geboren am 6. Februar 1982, wohnhaft Rua do Sol 44, 4050-527 Porto, als Alleinerbin nach Karl-Heinz Falk; Piotr Kowalski, geboren am 4. November 1975, wohnhaft Mühlenbrücke 8, 23552 Lübeck, handelnd als Geschäftsführer der Solberg Beteiligungs GmbH.

Herr Kowalski erklärt, der deutschen Sprache nicht hinreichend mächtig zu sein. Als Dolmetscherin soll Maria Kaczmarek, geboren am 21. Mai 1970, Geschäftssitz Friedrichsplatz 6, 34117 Kassel, hinzugezogen werden. Die Dolmetscherin soll den Urkundstext vollständig mündlich in die polnische Sprache übertragen.

Frau Charlotte Falk soll für Eva Falk aufgrund einer am 3. Juni 2026 vor der portugiesischen Notarin Ana Ribeiro in Porto beglaubigten Vollmacht handeln. Im Entwurf ist noch nicht vermerkt, ob die Ausfertigung mit Apostille und deutscher Übersetzung im Beurkundungstermin vorliegen wird.

2. Gesellschaft und Beteiligungsverhältnisse

Die Waldwinkel Immobilien GmbH hat ihren Sitz in Witzenhausen und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Kassel unter HRB 9812 eingetragen. Das Stammkapital beträgt 100000 Euro. Geschäftsanschrift ist Marktgasse 4, 37213 Witzenhausen.

In der beim Handelsregister aufgenommenen Liste vom 14. November 2022 sind Karl-Heinz Falk mit einem Geschäftsanteil im Nennbetrag von 60000 Euro, Charlotte Falk mit einem Geschäftsanteil im Nennbetrag von 25000 Euro und Felix Dorn mit einem Geschäftsanteil im Nennbetrag von 15000 Euro ausgewiesen.

Nach dem Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 18. Februar 2026 wurde der Geschäftsanteil des Felix Dorn eingezogen. Die am 29. Mai 2026 eingereichte Liste weist den Nachlass Karl-Heinz Falk mit 70,5882 Prozent und Charlotte Falk mit 29,4118 Prozent aus. Das Registergericht hat hierzu mit Schreiben vom 5. Juni 2026 weitere Unterlagen und eine Erläuterung der Nennbeträge angefordert.

3. Kaufgegenstand

Eva Falk verkauft an die Solberg Beteiligungs GmbH den bislang Karl-Heinz Falk zugeordneten Geschäftsanteil Nummer 1 im Nennbetrag von 60000 Euro mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten. Sie erklärt, dass der Anteil mit dem Tod ihres Vaters Karl-Heinz Falk am 14. Mai 2026 auf sie als Alleinerbin übergegangen ist.

Die Übertragung umfasst Gewinnbezugsrechte für das Geschäftsjahr 2026, soweit die Gesellschafterversammlung nicht vor dem Wirksamwerden dieser Abtretung über eine Ausschüttung beschlossen hat. Ansprüche aus dem Gesellschafterdarlehen des Karl-Heinz Falk vom 30. September 2023 über ursprünglich 420000 Euro sind nicht Gegenstand dieses Vertrags.

4. Kaufpreis und Zahlung

Der Kaufpreis beträgt 1800000 Euro. Davon sind 180000 Euro binnen fünf Bankarbeitstagen nach Beurkundung auf das Anderkonto der Notarin IBAN DE12 5205 0353 0018 4660 19 zu zahlen. Der Restbetrag von 1620000 Euro ist nach schriftlicher Mitteilung der Notarin fällig, dass die in dieser Urkunde benannten Unterlagen vorliegen.

Die Solberg Beteiligungs GmbH hat am 9. Juni 2026 eine Finanzierungsbestätigung über 1600000 Euro vorgelegt. Der verbleibende Betrag soll aus Eigenmitteln der Fjordgate Holding AS, Oslo, stammen. Ein Zahlungsnachweis über diese Eigenmittel liegt dem Entwurf noch nicht bei.

5. Abtretung und Wirksamkeit

Der Verkäufer tritt den in Nummer 3 bezeichneten Geschäftsanteil an die Käuferin ab. Die Käuferin nimmt die Abtretung an. Die Abtretung soll erst wirksam werden, wenn der Kaufpreis vollständig auf dem Anderkonto eingegangen ist und die Notarin dies den Parteien in Textform bestätigt.

Die Notarin wird angewiesen, eine neue Gesellschafterliste erst nach Eintritt der vereinbarten Wirksamkeitsvoraussetzungen einzureichen. Die Parteien bitten, die Zwischenverfügung des Registergerichts vom 5. Juni 2026 bei der Erstellung der Liste zu berücksichtigen.

6. Erklärungen zu Gesellschaftsunterlagen

Der Verkäufer erklärt, dass ihm außer der Satzung vom 14. November 2022, dem Protokoll vom 18. Februar 2026 und der Zwischenverfügung vom 5. Juni 2026 keine weiteren Vereinbarungen über Einziehung, Abfindung oder Stimmrechtsbindung bekannt sind.

Die Käuferin bestätigt den Erhalt der Jahresabschlüsse 2023 bis 2025, der Summen- und Saldenliste zum 31. Mai 2026, des Mietvertrags über das Hofgrundstück und der Darlehensübersicht. Die Bestätigung enthält keine Aussage dazu, ob die Unterlagen vollständig oder inhaltlich richtig sind.

7. Wirtschaftlich Berechtigte und Zahlungsweg

Die Käuferin hat mitgeteilt, dass ihre alleinige Gesellschafterin die Fjordgate Holding AS mit Sitz in Oslo ist. Die Fjordgate Holding AS halte den Geschäftsanteil nach einer Treuhandvereinbarung vom 12. Dezember 2024 für den Nansen Family Trust, St. Helier, Jersey.

Als Protector des Trusts ist nach der vorgelegten Zusammenfassung Lars Nansen, geboren am 8. Januar 1961, genannt. Angaben zu den Begünstigten enthalten die bislang übermittelten Unterlagen nicht. Die Beteiligten sind aufgefordert, die vollständige Trusturkunde, das Begünstigtenverzeichnis und einen aktuellen Registerauszug vorzulegen.

8. Kosten, Abschriften und Vollzug

Die Kosten dieser Urkunde und ihres Vollzugs trägt die Käuferin. Jede Partei erhält eine beglaubigte Abschrift. Die Waldwinkel Immobilien GmbH erhält eine elektronische Abschrift für ihre Gesellschaftsunterlagen.

Die Notarin darf dem Registergericht, den finanzierenden Banken und den steuerlichen Beratern diejenigen Abschriften übermitteln, die für den jeweiligen Vollzugsvorgang angefordert werden. Weitergehende Vollmachten bedürfen einer gesonderten Erklärung.

9. Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags sollen beurkundet werden, soweit eine gesetzliche Form erforderlich ist. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleiben die übrigen Erklärungen

unberührt; an die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt keine von der Notarin vorformulierte Ersatzregelung.

Die Urkunde soll den Beteiligten einschließlich der Dolmetscherin vorgelesen, von der Dolmetscherin übertragen, von den Beteiligten genehmigt und eigenhändig unterschrieben werden.

Entwurf zur Durchsicht

Dr. Katharina Mertens, Notarin
Stand: 11. Juni 2026, 16:20 Uhr

Amtsgericht Kassel · Registergericht · Frankfurter Straße 9 · 34117 Kassel
Geschäftsstelle 4 · Telefon 0561 912-4431 · Telefax 0561 912-4499

Notarin Dr. Katharina Mertens

Marktstraße 18
37213 Witzenhausen

Aktenzeichen
Bearbeiterin
Datum
Bitte stets angeben

HRB 9812 · 12 AR 422/26
Justizbeschäftigte Miriam Schäfer
5. Juni 2026
Waldwinkel Immobilien GmbH

Zwischenverfügung zur Gesellschafterliste vom 29. Mai 2026

Sehr geehrte Frau Notarin Dr. Mertens,

die am 29. Mai 2026 elektronisch eingereichte Gesellschafterliste kann in der vorliegenden Fassung noch nicht in den Registerordner aufgenommen werden. Vor einer weiteren Bearbeitung werden die nachfolgend bezeichneten Unterlagen und Erläuterungen erbeten.

1. Nennbeträge und Stammkapital

Die Liste weist unter Nummer 1 einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 60000 Euro und unter Nummer 2 einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von 25000 Euro aus. Die Summe der Nennbeträge beträgt damit 85000 Euro. Im Handelsregister ist das Stammkapital weiterhin mit 100000 Euro eingetragen.

Bitte teilen Sie mit, auf welcher Grundlage der zuvor unter Nummer 3 geführte Geschäftsanteil des Felix Dorn im Nennbetrag von 15000 Euro nicht mehr in der Liste erscheint und ob eine Anpassung der Nennbeträge oder des Stammkapitals beschlossen worden ist.

2. Einziehungsunterlagen

Vorgelegt wurde eine nicht unterzeichnete Abschrift des Protokolls der Gesellschafterversammlung vom 18. Februar 2026. Erbeten werden das vollständig unterzeichnete Protokoll, die Einladung mit Versandnachweisen, die Satzung in der am 18. Februar 2026 geltenden Fassung und ein Nachweis über die Mitteilung des Einziehungsbeschlusses an Herrn Felix Dorn.

Aus dem Protokollauszug ergibt sich nicht, ob und in welcher Höhe eine Abfindung festgesetzt wurde. Soweit hierzu ein weiterer Beschluss gefasst wurde, wird um dessen Vorlage gebeten.

3. Prozentangaben und Veränderungen

Die Prozentangaben 70,5882 Prozent und 29,4118 Prozent beziehen sich ersichtlich auf eine Summe von 85000 Euro. Bitte erläutern Sie die gewählte Berechnungsgrundlage und reichen Sie eine Liste ein, in der die Veränderungen gegenüber der zuletzt aufgenommenen Liste eindeutig kenntlich gemacht sind.

Die Spalte Veränderung enthält bei beiden verbleibenden Geschäftsanteilen lediglich den Eintrag Einziehung. Aus dem Eintrag lässt sich nicht erkennen, welcher Anteil betroffen ist und zu welchem Datum die Veränderung wirksam geworden sein soll.

4. Frist und Einreichungsweg

Die ergänzenden Unterlagen oder eine berichtigte Liste werden bis zum 26. Juni 2026 über den zugelassenen elektronischen Übermittlungsweg erbeten. Bitte verwenden Sie im Betreff das Aktenzeichen HRB 9812 und das Geschäftsstellenzeichen 12 AR 422/26.

Sofern bis zu diesem Datum keine Einreichung möglich ist, genügt zunächst eine kurze Mitteilung zum Bearbeitungsstand unter Angabe des voraussichtlichen Einreichungstermins.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Miriam Schäfer
Justizbeschäftigte

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Weserland Bank AG · Firmenkundencenter Kassel · Königsplatz 36 · 34117 Kassel
BLZ 290 500 00 · BIC WELADEF1WBL · Telefon 0561 7094-0

Notarin Dr. Katharina Mertens

Marktstraße 18
37213 Witzenhausen

Kreditnehmerin
Vorgangsnummer
Sachbearbeiterin
Datum

Aue Projekt GmbH, Amtsgericht Kassel HRB 11140
71-46682/2026-GR
Nina Gerlach, Durchwahl 0561 7094-228
9. Juni 2026

Finanzierung Hofgrundstück Im Feld 7, Gertenbach

Sehr geehrte Frau Dr. Mertens,

wir nehmen Bezug auf den von Ihnen am 8. Juni 2026 übersandten Entwurf des Grundstückskaufvertrags zwischen der Waldwinkel Immobilien GmbH und der Aue Projekt GmbH. Für den Erwerb des Grundstücks Grundbuch von Gertenbach Blatt 1328 hat unser Kreditausschuss einen Darlehensrahmen von 1100000 Euro freigegeben.

1. Vorgesehene Sicherheit

Die Finanzierung setzt die Bestellung einer vollstreckbaren Buchgrundschild über 1100000 Euro zuzüglich 15 Prozent Jahreszinsen und einer einmaligen Nebenleistung von 5 Prozent zugunsten der Weserland Bank AG voraus. Die Grundschild soll in Abteilung III rangmäßig vor allen nach dem 1. Juni 2026 eingetragenen Rechten stehen.

Das in Abteilung II unter laufender Nummer 3 eingetragene Fahr- und Leitungsrecht zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Flurstücks 118/6 kann bestehen bleiben. Weitere Belastungen in Abteilung II bedürfen unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung.

2. Ablösung der Altgrundschild

In Abteilung III ist unter laufender Nummer 2 eine Grundschild über 950000 Euro zugunsten der Nordhessischen Handelsbank AG eingetragen. Die Auszahlung kann erst erfolgen, wenn eine treuhänderisch verwendbare Löschungsbewilligung und eine Ablösemitteilung mit einem bis mindestens 30. Juni 2026 gültigen Höchstbetrag vorliegen.

Bitte teilen Sie uns mit, ob der Ablösebetrag unmittelbar aus dem Darlehen an die Nordhessische Handelsbank AG überwiesen oder über Ihr Anderkonto abgewickelt werden soll. Eine Auszahlung an die Verkäuferin vor Sicherstellung der Rangstelle ist nicht freigegeben.

3. Auszahlungsunterlagen

Vor Auszahlung benötigen wir eine beglaubigte Abschrift des Kaufvertrags, eine Ausfertigung der Grundschildbestellungsurkunde, die rangrichtige Eintragungsnachricht oder eine von Ihnen unterzeichnete Rangbestätigung, den Nachweis der Kaufpreisfälligkeit und eine aktuelle Gebäudeversicherungsbestätigung.

Der Eigenmittelanteil von 160000 Euro zuzüglich Erwerbsnebenkosten ist von der Aue Projekt GmbH vor der ersten Darlehensvaluierung nachzuweisen. Nach derzeitigem Stand sollen 90000 Euro auf dem Geschäftskonto 105746220 und 70000 Euro durch Gesellschafterdarlehen bereitgestellt werden.

4. Geltungsdauer

Diese Finanzierungsbestätigung gilt bis zum 31. Juli 2026. Sie ist an die vorstehend genannten Voraussetzungen gebunden. Änderungen des Kaufpreises, des Kaufgegenstands oder der Rangverhältnisse bitten wir vor Beurkundung mit Frau Gerlach abzustimmen.

Für Rückfragen am Beurkundungstag ist Frau Gerlach von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr unter der genannten Durchwahl erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen

Weserland Bank AG

Nina Gerlach, Firmenkundenbetreuung

Tobias Krämer, Marktfolge Kredit

Notarin Dr. Katharina Mertens · Marktstraße 18 · 37213 Witzenhausen
Telefon 05542 9178-0 · Telefax 05542 9178-19 · post@notariat-mertens.de
Anderkonto IBAN DE12 5205 0353 0018 4660 19 · BIC HELADEF1KAS

Solberg Beteiligungs GmbH

Herrn Geschäftsführer Piotr Kowalski
Beckergrube 34
23552 Lübeck

Unser Zeichen
Bearbeiterin
Datum
Rücklauf erbeten

N 184/2026 M
Leonie Brandt
11. Juni 2026
bis 15. Juni 2026, 10:00 Uhr

Unterlagen zur Eigentums- und Kontrollstruktur

Sehr geehrter Herr Kowalski,

für die vorgesehene Beurkundung der Geschäftsanteilsübertragung am 18. Juni 2026 benötigen wir ergänzende Unterlagen zur Beteiligungs- und Kontrollstruktur der Solberg Beteiligungs GmbH. Die bislang übersandte Organigrammseite vom 6. Juni 2026 endet bei der Fjordgate Holding AS und enthält lediglich einen Hinweis auf eine Treuhandvereinbarung.

1. Solberg Beteiligungs GmbH

Bitte reichen Sie einen aktuellen Handelsregisterauszug, die geltende Gesellschafterliste, die Satzung und eine Kopie des Gesellschafterbeschlusses über den Erwerb des Geschäftsanteils an der Waldwinkel Immobilien GmbH ein. Der Registerauszug vom 4. Januar 2026 ist für die Beurkundung nicht mehr aktuell.

Bitte bestätigen Sie außerdem die Geschäftsanschrift Beckergrube 34, 23552 Lübeck, und die Bankverbindung, von der die Kaufpreiszahlung erfolgen soll.

2. Fjordgate Holding AS

Benötigt werden ein Registerauszug des norwegischen Unternehmensregisters mit Ausstellungsdatum nach dem 1. Juni 2026, die Satzung, eine Liste der Verwaltungsratsmitglieder und ein Nachweis über die Vertretungsbefugnis derjenigen Person, die den Finanzierungsbeschluss vom 7. Juni 2026 unterzeichnet hat.

Die Unterlagen können zunächst in norwegischer oder englischer Sprache eingereicht werden. Für die Beurkundung behalten wir uns vor, eine deutsche Übersetzung einzelner Passagen anzufordern.

3. Nansen Family Trust

Aus der Zusammenfassung vom 6. Juni 2026 ergibt sich, dass die Fjordgate Holding AS Geschäftsanteile treuhänderisch für den Nansen Family Trust, St. Helier, Jersey, hält. Bitte übersenden Sie die Trusturkunde vom 12. Dezember 2024 einschließlich sämtlicher Nachträge, die Namen und Geburtsdaten der Trustees, des Protectors und der gegenwärtig bestimmten Begünstigten.

Soweit Begünstigte nur nach Gruppenmerkmalen bezeichnet sind, bitten wir um die genaue Formulierung der Begünstigtenklasse und die Namen der Personen, die derzeit Ausschüttungen erhalten oder verlangen können. Die bisherige Angabe Familie Nansen reicht für die Zuordnung nicht aus.

4. Kaufpreis und Mittelherkunft

Der Kaufpreis beträgt nach dem Entwurf 1800000 Euro. Die Finanzierungsbestätigung der Küstenbank Lübeck eG deckt 1600000 Euro ab. Für den Eigenmittelanteil von 200000 Euro bitten wir um einen Kontoauszug der Fjordgate Holding AS und um die Zahlungsanweisung an die Solberg Beteiligungs GmbH.

Bitte teilen Sie mit, ob die Kaufpreiszahlung in einer Summe vom Konto der Solberg Beteiligungs GmbH oder teilweise unmittelbar von der Fjordgate Holding AS erfolgen soll. Zahlungen Dritter dürfen nicht ohne vorherige Zuordnung auf dem Anderkonto eingehen.

Bitte senden Sie die Unterlagen als vollständige, lesbare PDF-Dateien. Einzelne Fotografien von Seiten oder abgeschnittene Mobiltelefonaufnahmen können nicht verarbeitet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Katharina Mertens
Notarin

Auftragsbestätigung und Angaben zur Dolmetscherin

Beurkundung Waldwinkel Immobilien GmbH am 18. Juni 2026

Dolmetscherin
Geschäftsanschrift
Ermächtigung
Auftragsnummer
Termin

Maria Kaczmarek, geboren am 21. Mai 1970 in Poznań
Friedrichsplatz 6, 34117 Kassel
allgemein beeidigt für Polnisch, Landgericht Kassel
2026-118
18. Juni 2026, 9:30 Uhr bis voraussichtlich 14:00 Uhr

1. Auftragsumfang

Ich bestätige den Auftrag zur mündlichen Übertragung des Anteilskauf- und Abtretungsvertrags sowie des Grundstückskaufvertrags in die polnische Sprache. Auftraggeber ist das Notariat Dr. Katharina Mertens, Marktstraße 18, 37213 Witzenhausen.

Der Beteiligte Piotr Kowalski hat mir am 10. Juni 2026 telefonisch mitgeteilt, dass er Alltagsdeutsch versteht, für gesellschaftsrechtliche, grundbuchrechtliche und finanzierungsbezogene Formulierungen jedoch eine vollständige polnische Übertragung wünscht.

2. Erhaltene Unterlagen

Am 11. Juni 2026 habe ich den Entwurf der Anteilsurkunde mit 17 Seiten und den Entwurf des Grundstückskaufvertrags mit 24 Seiten erhalten. Beide Dateien tragen den Stand 10. Juni 2026. Eine polnische schriftliche Übersetzung wurde nicht beauftragt.

Änderungen, die nach dem 16. Juni 2026, 12:00 Uhr, eingehen, kann ich nur nach gesonderter Abstimmung vorbereiten. Im Termin werde ich Änderungen abschnittsweise übertragen und auf Rückfragen des Beteiligten hinweisen.

3. Persönliche Angaben und Unabhängigkeit

Ich bin mit keinem Beteiligten verwandt oder verschwägert, bei keiner beteiligten Gesellschaft beschäftigt und am wirtschaftlichen Ergebnis der Verträge nicht beteiligt. Ich habe für die Solberg Beteiligungs GmbH bislang keine Übersetzungs- oder Beratungsleistungen erbracht.

Zur Identifikation werde ich meinen Personalausweis und die Bescheinigung des Landgerichts Kassel über die allgemeine Beeidigung mitführen.

4. Honorar und Anfahrt

Vereinbart sind 95 Euro je angefangene Stunde zuzüglich Umsatzsteuer und 0,42 Euro je gefahrenen Kilometer. Bei einer Absage nach 12:00 Uhr am Vortag werden zwei Stunden berechnet. Die voraussichtliche Ankunft am Notariat ist 9:20 Uhr.

Maria Kaczmarek

Allgemein beeidigte Dolmetscherin für die polnische Sprache
Kassel, 11. Juni 2026

Aktennotiz zum Telefonat mit Eva Falk

Telefonat am 12. Juni 2026 von 11:47 Uhr bis 12:21 Uhr

Aktenzeichen
Gesprächspartnerin
Aufgenommen von
Rückrufnummer

N 184/2026 M
Eva Falk, Porto
Ruth Seidel, Notarfachwirtin
+351 220 184 762

1. Anlass des Anrufs

Frau Falk rief aus einem Taxi auf dem Weg zum Flughafen Porto an. Sie hatte am Vormittag in der Sendungsverfolgung gesehen, dass der Kurierumschlag mit der Originalvollmacht seit dem 10. Juni 2026 im Verteilzentrum Madrid liegt. Die Sendungsnummer lautet PX 440 718 392 PT.

Nach ihrer Mitteilung enthält der Umschlag die vor der portugiesischen Notarin Ana Ribeiro am 3. Juni 2026 unterschriebene Vollmacht, die Apostille vom 5. Juni 2026 und eine beglaubigte Kopie ihres Reisepasses. Eine einfache Kopie des portugiesischen Adressnachweises sei ebenfalls beigefügt.

2. Angaben zum Nachlass

Frau Falk erklärte, ihr Vater Karl-Heinz Falk sei am 14. Mai 2026 im Klinikum Werra-Meißner verstorben. Sie sei das einzige Kind. Ihre Mutter Ingrid Falk sei bereits am 2. Oktober 2018 verstorben. Weitere Abkömmlinge ihres Vaters seien ihr nicht bekannt.

Das Testament vom 2. März 2019 habe sie erst bei der Eröffnung am 22. Mai 2026 gesehen. Sie habe keinen Erbscheinsantrag unterschrieben. Beim Nachlassgericht sei nach ihrem Verständnis lediglich die Testamentseröffnung erfolgt.

3. Kaufpreis und Gesellschafterdarlehen

Frau Falk ging davon aus, dass der vereinbarte Kaufpreis von 1800000 Euro vollständig an sie als Erbin gezahlt werde. Auf Nachfrage erklärte sie, ihr Vater habe der Waldwinkel Immobilien GmbH im Jahr 2023 ein Darlehen gegeben. Sie habe hierzu einen Ordner mit Kontoauszügen, aber keine abschließende Saldenbestätigung.

Sie erwähnte eine Überweisung der GmbH über 25000 Euro an ihren Vater vom 4. April 2026 mit dem Verwendungszweck Darlehen Teilrückzahlung. Eine Kopie des Kontoauszugs wolle sie nach ihrer Rückkehr am 15. Juni 2026 einscannen.

4. Termin und Erreichbarkeit

Frau Falk kann am 18. Juni 2026 nicht nach Deutschland reisen. Sie sei am 17. Juni 2026 ganztägig in einer Fortbildung und könne nur zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr telefonieren. Am Beurkundungstag sei sie ab 8:00 Uhr portugiesischer Zeit erreichbar.

Sie bat darum, ihr jede Änderung des Kaufpreises oder der Zahlungsreihenfolge vor dem Termin per E-Mail mitzuteilen. Sie bestätigte die Adresse eva.falk@atlantic-design.pt.

5. Nachgereichte Hinweise

Frau Falk erinnerte sich an einen Brief von Felix Dorn aus März 2026, in dem dieser die Einziehung seines Geschäftsanteils beanstandet habe. Der Brief befinde sich möglicherweise im Schreibtisch ihres Vaters im Büro Marktgasse 4. Sie habe ihn selbst nicht gelesen.

Zum Wegerecht am Hofgrundstück sagte sie, der Nachbar Heinrich Möller fahre mit Traktor und Lieferwagen über den gepflasterten Nordweg. Ihr Vater habe darüber mehrfach mit Herrn Möller gesprochen. Eine schriftliche Vereinbarung von 2018 müsse im roten Grundstücksordner liegen.

Ruth Seidel

Notarfachwirtin

Vermerk abgeschlossen am 12. Juni 2026, 12:34 Uhr

Grundstückskaufvertrag

Hofgrundstück Im Feld 7, Gertenbach · Entwurfsstand 12. Juni 2026

Urkundenrolle
Verkäuferin
Käuferin
Kaufpreis

N 185/2026 M
Waldwinkel Immobilien GmbH
Aue Projekt GmbH
1260000 Euro

1. Beteiligte

Als Verkäuferin soll die Waldwinkel Immobilien GmbH, Marktgasse 4, 37213 Witzenhausen, Amtsgericht Kassel HRB 9812, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Charlotte Falk, auftreten.

Als Käuferin soll die Aue Projekt GmbH, Friedrich-Ebert-Allee 61, 34117 Kassel, Amtsgericht Kassel HRB 11140, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Johanna Reuter, auftreten.

2. Grundbuchstand

Die Verkäuferin ist als Eigentümerin des im Grundbuch von Gertenbach Blatt 1328 eingetragenen Grundstücks Gemarkung Gertenbach, Flur 4, Flurstück 118/7, Gebäude- und Freifläche Im Feld 7, Größe 8420 Quadratmeter, eingetragen.

In Abteilung II ist unter Nummer 3 ein Fahr- und Leitungsrecht zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Flurstücks 118/6 eingetragen. In Abteilung III ist unter Nummer 2 eine Buchgrundschuld über 950000 Euro zugunsten der Nordhessischen Handelsbank AG eingetragen.

3. Verkauf und Auflassung

Die Verkäuferin verkauft das in Nummer 2 bezeichnete Grundstück mit seinen wesentlichen Bestandteilen und dem aufstehenden ehemaligen Lagergebäude an die Käuferin. Mitverkauft werden die fest installierte Heizungsanlage, die Torsteuerung und die im Lageplan blau markierten Zaunelemente.

Nicht mitverkauft werden der mobile Gabelstapler, die in Halle 2 gelagerten Archivschränke und die Photovoltaikmodule auf dem südlichen Hallendach. Nach dem Mietkaufvertrag vom 19. August 2021 stehen die Module im Eigentum der Sonnenwerk Werra GmbH.

Die Beteiligten sind sich über den Eigentumsübergang einig. Sie bewilligen und beantragen die Eintragung des Eigentumswechsels nach Maßgabe der noch mitzuteilenden Fälligkeitsvoraussetzungen.

4. Kaufpreis

Der Kaufpreis beträgt 1260000 Euro. Er ist zehn Bankarbeitstage nach Zugang der Fälligkeitsmitteilung der Notarin zu zahlen. Soweit die Nordhessische Handelsbank AG einen Ablösebetrag verlangt, soll dieser unmittelbar an die Bank gezahlt werden; der verbleibende Kaufpreis soll auf das Geschäftskonto der Verkäuferin IBAN DE74 5205 0353 0004 8801 72 überwiesen werden.

Die Käuferin beabsichtigt, 1100000 Euro über die Weserland Bank AG und 160000 Euro aus Eigenmitteln zu finanzieren. Die Verkäuferin übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Finanzierungsmittel zu einem bestimmten Zeitpunkt bereitstehen.

5. Fälligkeitsvoraussetzungen

Die Notarin soll die Fälligkeit mitteilen, sobald die Eigentumsvormerkung zugunsten der Käuferin eingetragen ist, die erforderliche Löschungsunterlage für die Grundsuld in Abteilung III Nummer 2 vorliegt und keine weiteren rangwahrenden Anträge erkennbar sind.

Die Fälligkeitsmitteilung soll das in der Löschungsbewilligung angegebene Ablösekonto, den Ablösebetrag und den an die Verkäuferin zu zahlenden Restbetrag getrennt ausweisen.

6. Besitz, Nutzungen und Lasten

Besitz, Nutzungen, öffentliche Lasten, Verkehrssicherungspflichten und Gefahr gehen am ersten Kalendertag nach vollständiger Kaufpreiszahlung über. Die Schlüsselübergabe soll auf dem Grundstück protokolliert werden.

Die Halle 1 ist bis zum 31. August 2026 an die Werra Landtechnik KG vermietet. Der Mietvertrag vom 4. Januar 2024 und die Zusatzvereinbarung vom 12. Dezember 2025 wurden der Käuferin am 6. Juni 2026 übersandt. Die Junimiete beträgt 6400 Euro zuzüglich Umsatzsteuer.

7. Fahr- und Leitungsrecht

Der Käuferin ist bekannt, dass der Eigentümer des Nachbarflurstücks 118/6 den nördlichen Zufahrtsweg nutzt. Der Verlauf des grundbuchlich gesicherten Rechts ergibt sich nicht aus dem aktuellen Bestandsverzeichnis. Die Parteien haben einen Lageplan vom 7. September 2018 erhalten, in dem ein etwa 4,2 Meter breiter Korridor gelb markiert ist.

Die Verkäuferin erklärt, dass Heinrich Möller den Weg regelmäßig mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Lieferwagen befährt. Vereinbarungen über Winterdienst, Unterhaltung und Kostenbeteiligung sollen sich in einem Schriftstück vom 7. September 2018 befinden, das bislang nur als unvollständige Kopie vorliegt.

8. Zustand des Grundstücks

Die Käuferin hat das Grundstück am 2. Juni 2026 mit ihrem Architekten besichtigt. Im westlichen Teil der Halle 2 sind Feuchtigkeitsspuren an der Bodenplatte dokumentiert. Ein Gutachten zur Ursache liegt nicht vor.

Auf dem nordöstlichen Grundstücksteil befindet sich ein stillgelegter Heizöltank mit einem nach Angaben der Verkäuferin geschätzten Fassungsvermögen von 10000 Litern. Die letzte Prüfbescheinigung datiert vom 16. März 2017. Die Käuferin hat am 8. Juni 2026 eine Kopie erhalten.

9. Finanzierungsvollmacht

Die Verkäuferin gestattet der Käuferin, das Grundstück vor Eigentumsumschreibung mit Grundpfandrechten bis zu 1200000 Euro nebst Zinsen und Nebenleistungen zu belasten. Die Vollmacht darf nur vor der beurkundenden Notarin oder deren Vertreter ausgeübt werden.

Auszahlungen aufgrund der Belastung dürfen bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung nur an die Verkäuferin, die abzulösende Bank oder auf ein von der Notarin bezeichnetes Konto erfolgen.

10. Kosten und Steuern

Die Kosten dieser Urkunde, ihres Vollzugs und die Grunderwerbsteuer trägt die Käuferin. Kosten für die Löschung der nicht übernommenen Belastung trägt die Verkäuferin.

Die Notarin wird beauftragt, die gesetzlich vorgesehenen Anzeigen zu veranlassen und die für den Vollzug erforderlichen Genehmigungen und Erklärungen einzuholen.

11. Abschriften und Hinweise

Beglaubigte Abschriften sollen die Verkäuferin, die Käuferin, das Grundbuchamt, das Finanzamt und die finanzierenden Banken erhalten, soweit dies für deren Vorgänge erforderlich ist.

Die Beteiligten sollen den Vertrag einschließlich der Anlagen vor der Unterzeichnung nochmals auf die genaue Bezeichnung des Kaufgegenstands, die Zahlungswege und die fortbestehenden Rechte prüfen.

Entwurf zur Durchsicht

Dr. Katharina Mertens, Notarin

Stand: 12. Juni 2026, 14:10 Uhr

Notarin Dr. Katharina Mertens · Marktstraße 18 · 37213 Witzenhausen
Telefon 05542 9178-0 · Telefax 05542 9178-19 · post@notariat-mertens.de
Anderkonto IBAN DE12 5205 0353 0018 4660 19 · BIC HELADEF1KAS

Nordhessische Handelsbank AG

Abteilung Kreditsicherheiten
Obere Königsstraße 28
34117 Kassel

Unser Zeichen
Darlehenskonto
Datum
Bearbeiterin

N 185/2026 M
448 900 116 · Waldwinkel Immobilien GmbH
12. Juni 2026
Ruth Seidel

Ablöseunterlagen für Grundbuch Gertenbach Blatt 1328

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Waldwinkel Immobilien GmbH beabsichtigt, das Grundstück Gemarkung Gertenbach, Flur 4, Flurstück 118/7, an die Aue Projekt GmbH zu veräußern. In Abteilung III Nummer 2 ist zugunsten Ihres Hauses eine Buchgrundschild über 950000 Euro eingetragen.

1. Erbetene Unterlagen

Bitte übersenden Sie eine Löschungsbewilligung in grundbuchtauglicher Form sowie eine Treuhandaufgabe mit dem zum 30. Juni 2026 berechneten Höchstablösebetrag. Die Ablösemitteilung soll die genaue Empfängerbankverbindung, den Verwendungszweck und die tägliche Zinsfortschreibung enthalten.

Soweit neben der eingetragenen Grundschild weitere Sicherheiten freizugeben sind, bitten wir um eine getrennte Aufstellung. Dies betrifft nach der Sicherheitenliste vom 3. Januar 2024 insbesondere die Globalzession der Mietforderungen aus Halle 1.

2. Kaufpreis und vorgesehener Zahlungsweg

Der Kaufpreis beträgt nach dem Entwurf 1260000 Euro. Die Weserland Bank AG finanziert bis zu 1100000 Euro. Der Ablösebetrag soll nach Eintritt der Kaufpreisfälligkeit unmittelbar an Ihr Haus bezahlt werden. Der verbleibende Betrag soll auf das Konto der Verkäuferin überwiesen werden.

Bitte teilen Sie mit, ob die Löschungsbewilligung an unser Notariat oder unmittelbar an das Grundbuchamt übersandt wird. Bei Übersendung an das Notariat geben Sie bitte das Aktenzeichen N 185/2026 M auf dem Umschlag an.

3. Zeitlicher Ablauf

Die Beurkundung ist für den 18. Juni 2026 vorgesehen. Wir bitten um Eingang der Unterlagen bis zum 24. Juni 2026. Sollte eine Bearbeitung bis dahin nicht möglich sein, teilen Sie bitte den zuständigen Sachbearbeiter und den voraussichtlichen Versandtag mit.

Eine unterschriebene Vollmacht der Waldwinkel Immobilien GmbH zur Einholung der Ablöseunterlagen ist beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Katharina Mertens
Notarin

Anlage: Vollmacht der Waldwinkel Immobilien GmbH vom 12. Juni 2026

Niederschrift über die Eröffnung einer Verfügung von Todes wegen

Nachlasssache Karl-Heinz Falk, geboren am 17. Januar 1947, verstorben am 14. Mai 2026

Aktenzeichen
Ort
Datum
Rechtspflegerin

VI 214/26
Amtsgericht Witzenhausen, Zimmer 114
22. Mai 2026, 9:15 Uhr
Sabrina Heß

1. Vorliegende Unterlagen

Dem Nachlassgericht liegt die Sterbeurkunde des Standesamts Witzenhausen, Register S 112/2026, vor. Danach ist Karl-Heinz Falk, zuletzt wohnhaft Kirchstraße 11, 37213 Witzenhausen, am 14. Mai 2026 um 6:42 Uhr im Klinikum Werra-Meißner verstorben.

Aus der besonderen amtlichen Verwahrung wurde ein eigenhändiges Testament vom 2. März 2019 entnommen. Der verschlossene Umschlag trägt das Verwahrungszeichen 42 IV 318/19. Beschädigungen des Umschlags wurden nicht festgestellt.

2. Inhalt der Verfügung

Das Testament besteht aus zwei einseitig beschriebenen Blättern. Es ist mit Karl-Heinz Falk überschrieben, enthält Ort und Datum und ist am Ende mit Karl-Heinz Falk unterzeichnet.

Der Erblasser bezeichnet seine Tochter Eva Falk als alleinige Erbin. Weiter bestimmt er, dass seine Beteiligung an der Waldwinkel Immobilien GmbH nach Möglichkeit binnen eines Jahres veräußert werden solle. Für Charlotte Falk ist ein Vermächtnis in Höhe von 100000 Euro genannt. Eine Testamentsvollstreckung ist nicht angeordnet.

3. Familienstand und bekannte Angehörige

Nach der Sterbefallanzeige war der Erblasser verwitwet. Seine Ehefrau Ingrid Falk ist am 2. Oktober 2018 verstorben. Als einziges Kind ist Eva Falk, geboren am 6. Februar 1982, wohnhaft Rua do Sol 44, 4050-527 Porto, angegeben.

Weitere Abkömmlinge sind aus der Sterbefallanzeige nicht ersichtlich. Eine Erklärung zur Annahme oder Ausschlagung der Erbschaft wurde im heutigen Termin nicht abgegeben.

4. Bekanntgabe

Eine beglaubigte Abschrift des Testaments und dieser Niederschrift soll Eva Falk an die Anschrift in Porto übersandt werden. Charlotte Falk erhält eine Abschrift des sie betreffenden Vermächtnisteils und der Niederschrift.

Der Vorgang wurde um 9:43 Uhr geschlossen. Das Originaltestament wird zur Nachlassakte genommen.

Sabrina Heß
Rechtspflegerin
Für die Richtigkeit der Abschrift: Jana Neumann, Justizbeschäftigte